

1501144-89.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... 2.121,06 gramas – o que é compatível com o trafico de drogas. Ademais, os acusados confessaram a traficância.

Por fim, também restou demonstrada a associação criminosa, com estabilidade e permanência, para fins de tráfico, características indispensáveis para a tipificação da conduta imputada aos réus.

O vínculo associativo é inegável.

Das provas amealhadas no presente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501144-89.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501144-89.2022.8.26.0542

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO BEZERRA CAVALCANTE e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

LUCAS MENDONÇA MAURO e ALEX SANDRO BEZERRA CAVALCANTE foram denunciados como incurso nos artigos 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em em datas incertas, porém até o dia 10 de maio de 2022, nas cidades de Osasco e Carapicuíba, associaram-se para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas, e no dia 10 de maio de 2022, por volta das 23h55, na Rua do Cabo, nº 1, Carapicuíba, previamente ajustados e em unidade de desígnios, transportavam, mantinham em depósito e guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 201 (duzentas e uma) porções de lança-perfume (4,7 litros), além de 617 (seiscentas e dezessete) porções de cocaína, 1.040 (mil e quarenta) porções de crack, e 365 (trezentas e sessenta e cinco) porções de maconha, tudo com peso bruto de 2.121,06 gramas, o fazendo sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

A denúncia foi recebida em 18 de maio de 2022 (fls.122), sobrevindo citação pessoal e respostas escritas às fls. 132/133.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, com oitiva de testemunhas e interrogatórios.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor. As defesas requereram a absolvição dos acusados, por ausência probatória e fizeram pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

Afasto a preliminar ventilada pela defesa do acusado Lucas, já que ausente qualquer prejuízo (art. 563 do CPP). Conforme certificado em ata, o próprio acusado pediu para que não houvesse redesignação do ato por conta da ausência de seu patrono e foi devidamente assistido por advogado. Por fim, tem-se que as alegações finais foram devidamente apresentadas por seu defensor constituído.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, tem-se que não houve prejuízo à defesa.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 146/148).

O acusado Lucas, tanto perante a autoridade policial como em juízo confessou os fatos. Disse que há três meses estava trabalhando como “gerente” do tráfico, recebendo 5% do valor total arrecadado. Tinha como função abastecer a “biqueira” localizada próxima da Av. musical – Osasco. Na data dos fatos, pediu para que Alex Sandro lhe levasse no seu carro, como de costume, para transportar a droga para biqueira, e então deixaram 15 tubos de lança, 10 papélotes de cocaína, 20 pedras de crack e 6 Skank e 4 papélotes de maconha. Logo após, foram abordados pela viatura e tentaram se evadir, porém bateram o carro e na tentativa de fugir a pé foram capturados. Afirma que após o ocorrido, confessou os fatos e franqueou a entrada dos policiais em sua residência. No local eram armazenadas uma grande quantidade de cocaína, lança perfume, crack, maconha, Skank, k2 e escatsy e seriam destinadas ao abastecimento diário dos pontos de drogas. Disse que como o Alex Sandro é o dono do carro, seu pagamento era realizado em gasolina, dinheiro e até mesmo em droga. O acusado Alex Sandro, igualmente, confessou os fatos. Disse que já foi preso em 2010 por tráfico de drogas afirmou que conhecia o corréu Lucas do bairro onde mora. Alegou que por vezes levou Lucas até sua casa, pegavam as drogas e abasteciam a biqueira. Recebia como pagamento dinheiro, gasolina e cocaína. Inclusive teria recebido 3 papélotes de cocaína como pagamento, no dia sua apreensão. Disse que quando viu a viatura da polícia militar acabou se desesperando e empreendeu fuga. A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.

Os Policiais militares Eder e Guilherme, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que no dia estavam em patrulhamento de rotina, quando passaram por um veículo que, ao perceber a presença da viatura, subiu uma calçada em alta velocidade para evadir-se. Diante da atitude suspeita iniciaram o acompanhamento e um pouco depois realizaram a abordagem. Os acusados, de pronto, admitiram que tinham acabado de abastecer a biqueira e levou os policiais ao local onde eles armazenavam os entorpecente. Foi localizada uma grande quantidade de droga, dentre elas cocaína, lança perfume, crack, maconha, Skank, k2 e escatsy. Por fim, disseram que não os conheciam de abordagem policial anterior.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder dos acusados 201 (duzentas e uma) porções de lança-perfume (4,7 litros), além de 617 (seiscentas e dezessete) porções de cocaína, 1.040 (mil e quarenta) porções de crack, e 365 (trezentas e sessenta e cinco) porções de maconha, tudo com peso bruto de 2.121,06 gramas – o que é compatível com o tráfico de drogas. Ademais, os acusados confessaram a traficância.

Por fim, também restou demonstrada a associação criminosa, com estabilidade e permanência, para fins de tráfico, características indispensáveis para a tipificação da conduta imputada aos réus.

O vínculo associativo é inegável.

Das provas amealhadas no presente caso, tem-se que não se tratou de simples concurso de agentes, pois evidenciou-se uma clara divisão de tarefas, com manuseio de grande quantidade de drogas, pontos estratégicos de armazenamento e utilização de veículo para transporte e abastecimento dos pontos de vendas, tendo os acusados admitidos que praticaram essas condutas por várias vezes, durante meses.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO AS DOSAS AS PENAS

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, para o crime previsto no artigo 33, da referida lei a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, notadamente diante da expressiva quantidade de drogas, mais de 4 (quatro) litros de lança perfume e 1040 porções de crack, o que revela alta potencialidade lesiva, atingindo inúmeros consumidores. A variedade também aponta elevado culpabilidade. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, para cada um dos réus..

Para o delito previsto no artigo 35 da lei nº 11.343/06 fixo-lhe a pena base em seu mínimo legal, resultando em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cada um dia-multa, para cada um dos réus.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão. Assim, a reduzo a pena, passando ao patamar de 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa para o delito do art. 33 da Lei de Drogas.

Em relação ao delito previsto no artigo 35 da lei nº 11.343/06, a pena já se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase, incabível a aplicação do redutor.

É certo que a quantidade de drogas apreendidas (201 porções de lança-perfume (4,7 litros), além de 617 porções de cocaína, 1.040 porções de crack, e 365 porções de maconha, tudo com peso bruto de 2.121,06 grama e totalizando 2.223 porções) é circunstância objetiva que afasta o redutor.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, já que "A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiada montante substancial de entorpecentes"(TJSP; Apelação Criminal 0000988-20.2018.8.26.0542; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019).

Além disso, a própria condenação pelo delito de associação aponta a evidente dedicação à atividade criminosa, o que impede a benesse do §4, art. 33 da Lei de Drogas.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Em virtude do concurso material, as penas devem ser somadas, totalizando 09 anos de reclusão e 1300 dias-multa.

Fixo para os réus, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR OS RÉUS:

A) ALEX SANDRO BEZERRA CAVALCANTE, filho de Juvilaine Bezerra Cavalcante como incurso nos artigos 33, caput e artigo 35, ambos da Lei nº. 11.343/06 à pena de 09 anos de reclusão, em regime fechado e o pagamento de 1300 dias-multa, no mínimo legal.

B) LUCAS MENDONÇA MAURO filho de Andre Luis Mauro e de Maria Fernanda Neves Mendonça como incurso nos artigos 33, caput e artigo 35, ambos da Lei nº. 11.343/06 à pena de 09 anos de reclusão, em regime fechado e o pagamento de 1300 dias-multa, no mínimo legal.

Os réus serão mantidos na prisão em virtude de ter permanecido presos durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal ficando, assim, vedado o apelo em liberdade..

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do veículo apreendido, com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e nos artigos 62 e 63 da Lei nº 11.343/2006. Oficie-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Carapicuíba, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA